

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1268/2535

บริษัท สุขุมวิท ยpsilon ประกันภัย จำกัด
นาย บุญ สืบ พรหม พิณี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 88, มาตรา 179

การที่โจทก์มอบอำนาจให้ ป. ดำเนินคดีแทนต่อจาก ม.ผู้รับมอบอำนาจให้ ดำเนินคดีแทนคนเดิม ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายของโจทก์ที่จะกระทำในเวลาใดก็ได้ ไม่ทำให้ฟ้องของโจทก์เสียหายและหนังสือมอบอำนาจให้ ป. ดำเนินคดีแทน โจทก์ ก็ได้ยื่นต่อศาลรวมไว้ในสำนวนตั้งแต่มอบอำนาจใหม่แล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องแก้ไขฟ้อง และระบุอ้างหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ในบัญชีพยานอีก.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายมานัส หาญเทวี ฟ้องคดีแทนโจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน8จ - 2409 กรุงเทพมหานคร ไว้จากพันโทสิทธิชัย ปลอดมีชัย จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และเป็นผู้ขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 85 - 0138 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529เวลาประมาณ 21 นาฬิกา พันโทสิทธิชัยขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน8จ - 2409 กรุงเทพมหานคร ไปตามถนนพหลโยธินมุ่งหน้าไปสามแยกเกษตรในช่องเดินรถช่องที่ 3 ชิดเกาะกลางถนนจำเลยที่ 1 ขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน

85 - 0138 กรุงเทพมหานครในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ตามหลังรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 8จ - 2409 กรุงเทพมหานครในช่องเดินรถช่องที่ 2 เมื่อพ้นโท สิทธิชัยขับรถไปถึงบริเวณหน้ากรมทหารราบที่ 11 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุก ด้วยความเร็วสูงแซงรถยนต์ที่พ้นโทสิทธิชัยขับและเปลี่ยนช่องเดินรถจากช่องที่ 2 ไป ช่องที่ 3 ตัดหน้ารถที่พ้นโทสิทธิชัยขับ แล้วหยุดรถอย่างกะทันหันเพื่อเลี้ยงขวากลับ รถ พ้นโทสิทธิชัยไม่สามารถหยุดรถได้ทัน รถจึงพุ่งเข้าชนท้ายรถยนต์บรรทุกที่ จำเลยที่ 1 ขับได้รับความเสียหายโจทก์เสียค่าลากรถยนต์และค่าซ่อมเป็นเงิน 90,574 บาท โจทก์จึงรับช่วงสิทธิในค่าเสียหายดังกล่าว โจทก์ติดดอกเบี๋ยถึงวันฟ้อง เป็นเงิน3,018 บาท จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน93,592 บาท แก่โจทก์ พร้อม ด้วยดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 90,574 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การทำนองเดียวกันว่า โจทก์จะได้มอบอำนาจให้นายมานัส หาญเทวี ดำเนินคดีแทนหรือไม่ และลายมือชื่อผู้มอบอำนาจจะเป็นลายมือชื่อที่แท้ จริงหรือไม่ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่รับรองโจทก์จึงไม่มีการมอบอำนาจโดยถูกต้อง ไม่มี อำนาจฟ้อง และเหตุรถยนต์ชนกันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของพ้นโทสิทธิชัย โจทก์เรียกค่าเสียหายเกินความจริง และถือโอกาสเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ทุกชิ้นหากเสีย หายก็ไม่เกิน 16,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน70,450 บาท ให้แก่ โจทก์พร้อมดอกเบี๋ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2529 จนกว่าจะชำระเงินเสร็จ

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายประเสริฐ หอสุวรรณจิตร ดำเนินคดีแทนโจทก์ใหม่ โจทก์มิได้ขอแก้ฟ้องและโจทก์สืบนายประเสริฐและส่งอ้างหนังสือมอบอำนาจให้นายประเสริฐดำเนินคดีแทนโดยไม่ระบุอ้างเอกสารในบัญชีพยานเป็นการไม่ชอบเห็นว่า ประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยกขึ้นต่อสู้คดีนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทก์มอบอำนาจให้นายมานัส หาญเทวี ไม่ถูกต้อง เมื่อโจทก์มีนายประเสริฐมาเบิกความยืนยันประกอบหนังสือมอบอำนาจว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้นายมานัสดำเนินคดีแทน จำเลยที่ 2 ที่ 3 มิได้สืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่นจึงฟังได้ว่าโจทก์มอบอำนาจให้นายมานัสดำเนินคดีแทน ส่วนที่โจทก์มอบอำนาจให้นายประเสริฐดำเนินคดีแทนต่อจากนายมานัสก็เป็นสิทธิตามกฎหมายของโจทก์ที่จะกระทำในเวลาใดก็ได้ ไม่ทำให้ฟ้องของโจทก์เสียหาย และหนังสือมอบอำนาจให้นายประเสริฐดำเนินคดีแทน โจทก์ก็ได้ยื่นต่อศาลรวมไว้ในสำนวนตั้งแต่มอบอำนาจใหม่แล้ว กรณีนี้หาจำต้องแก้ไขฟ้องและระบุอ้างหนังสือมอบอำนาจฉบับใหม่ในบัญชีพยานไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง..."

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ